

第二章 5.2 第11题

一家执法代理致电银行反洗钱调查员要求提供有关上个月提交的可疑交易报告的信息。调查人员应如何回应？

- A将代理通知银行的合规专员
- B将信息发送到代理人提供的地址
- C分享打电话时所要求的信息（直接电话回复）
- D在发布信息之前需要搜查令

正确答案是 **A. 将代理通知银行的合规专员。**

为什么答案是A？

Plain Text

- 1 首先SAR的保密性是至关重要的，金融机构不得向任何人披露 SAR 的存在或内容，包括客户、其他金融机构，甚至执法机关，除非通过正式程序。
- 2 所有 SAR 相关信息的处理必须由授权合规人员负责，确保符合法律和监管要求。
- 3
- 4 为什么选A？
- 5 这是标准流程：调查员应立即将请求上报给合规专员或法务部门，由他们决定是否、如何回应。合规专员会审查请求是否合法等一系列操作。
- 6
- 7 为什么不选D？
- 8 搜查令适用于强制搜查和扣押，不是获取已提交的SAR信息的常规或唯一法律工具。执法部门通常通过金融情报机构或正式的行政/司法请求（如传票）来获取这些信息。

知识点解析：SAR（可疑交易报告）信息的保密义务

根据反洗钱法规（如美国《银行保密法》BSA）和 FATF 指导原则：

✅ SAR 的保密性至关重要：

- 金融机构 **不得向任何人披露 SAR 的存在或内容**，包括客户、其他金融机构，甚至执法机关，除非通过正式程序。
- 所有 SAR 相关信息的处理必须由**授权合规人员**负责，确保符合法律和监管要求。

 为什么选 A 是正确的？

“将代理通知银行的合规专员”

- 这是标准流程：调查员应**立即将请求上报给合规专员或法务部门**，由他们决定是否、如何回应。
- 合规专员会：
 - 审查请求是否合法
 - 判断是否需要搜查令或其他正式文件
 - 与执法机关沟通，确保不违反 SAR 保密义务

 其他选项为什么不符合？

选项	是否正确	分析说明
B — 将信息发送到代理人提供的地址		擅自发送 SAR 信息违反保密规定，可能导致法律责任
C — 电话中直接分享信息		更严重违反 SAR 保密义务，电话沟通无记录、无授权
D — 在发布信息之前需要搜查令		虽然有时需要搜查令，但调查员不能自行决定，应由合规专员评估是否需要

 总结

当执法机关要求提供 SAR 信息时，调查员应**立即通知合规专员**，由其评估和处理，确保不违反保密义务。这是反洗钱制度中保护信息安全的关键环节。